



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
sezione Ottava Civile

Il Collegio, composto dai signori giudici

dott. Luigi Argan
dott. Alfredo Sacco
dott.ssa Maria Luparelli
ha pronunciato

Presidente
giudice
giudice rel.

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9983/2005 promossa
da

Parte_1 , *Parte_2* *Parte_3* e
Parte_4 nella qualità di eredi di *Persona_1* con l'Avv. to
Domenico Bergamini

attrici

contro

Controparte_1 , con l' Avv.to Benedetta Palombo
Marani Silvestro , con l' Avv.to Paola Cagassi

convenuti

attori in riconvenzionale

e

CP_2 e *Controparte_3* ,nella qualità di eredi di *Parte_1*
con gli avv.ti Stefano Fiorentini e Luciano Mariani

convenute - attrici in riconvenzionale

nonché

convenuto contumace

e

Controparte_5

in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliata in Roma, via C. Monteverde n. 20 presso lo studio dell'avv. Gianluigi Loy che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di intervento

terza intervenitrice

oggetto: divisione ereditaria

Conclusioni: in atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 gennaio 2005 Persona_1 chiedeva al Tribunale che fosse disposta la divisione giudiziale del compendio relitto composto – tra l'altro - dal locale con retrobottega sito in Roma, Viale Eritrea nn. 54/56 e Via Sirte n.1 (distinto al foglio 566, n. 187 sub I, Cat. C/1, cl. 6, mq. 47) e dal locale sito in Roma, Via Sirte nn. 3/5 e locale sottostante, (distinto al foglio 566 n. 158 sub 7, Cat. C/1, cl. 4, mq. 26).

Esponeva l'attrice che

- in data 7 novembre 1989 si era aperta la successione *ab intestato* di [...] Per_2, coniuge di Persona_3 e padre di Parte_1 Persona_1 CP_4 e Marani Silvestro;
- in data 21 novembre 1994 era deceduta Parte_1 alla quale succedevano per la quota del 50% ciascuna, giusta rinuncia del coniuge Persona_4, le figlie Controparte_3 e CP_2 nella misura del 50% ciascuna;
- in data 17 agosto 2004 era deceduta Persona_3, alla quale succedevano i figli Persona_1 CP_4 e le nipoti Controparte_3 e CP_2 (per rappresentazione della figlia premorta Parte_1 e Controparte_1 (per rappresentazione del figlio Marani Silvestro detto Per_5 rinunziante all'eredità). Rilevava inoltre l'attrice che le suddette porzioni immobiliari risultavano detenute, in via esclusiva, sin dalla morte di Persona_2 (7/11/1989), da Silvestro Marani (detto Per_5 e da Controparte_1 i quali le avevano utilizzate senza alcuna autorizzazione degli altri comunisti e senza versare alcunché per il loro godimento; chiedeva pertanto la condanna di questi ultimi al pagamento delle somme relative al godimento dei beni sopra indicati, quantificabili in € 10.000,00 mensili ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dal 07.11.1989 sino all'effettivo rilascio, con l'assegnazione della quota di propria competenza.

Si costituivano in giudizio le convenute CP_2 e Controparte_3 le quali si

associavano sia alla richiesta di divisione ereditaria sia alla domanda di condanna di Marani Silvestro detto *Per_5* e di *Controparte_1* al pagamento di quanto dovuto per l'uso esclusivo dei descritti cespiti ereditari e, in via riconvenzionale, chiedevano la divisione di tutti i beni immobili già appartenuti a *Persona_2* ed a *Persona_3*, divenuti parte integrante del patrimonio ereditario e, precisamente dei seguenti cespiti:

beni relitti da *Persona_2*:

quote indivise pari ad 1/2 in comunione con il coniuge *Persona_3* sui seguenti immobili:

- a) locale sito in Roma, Viale Libia n. 40, foglio 565, n. 587 (ex 216) sub 5, Cat. C1, cl. 8, mq 26;
- b) locale sito in Roma, Viale Libia n. 42, foglio 565, n. 587 (ex 216) sub 6, Cat. C1, cl. 7, mq 32;
- c) locale sito in Roma, Viale Libia n. 44, foglio 565, n. 587 (ex 216) sub 7, Cat. C/1, cl. 6, mq 30;
- d) appartamento in Roma, via Veientana n°101, con annesso deposito e rimessa, foglio 199, n°1512 (Cat. A4, cl. 4, vani 5), n. 1514 sub. 1 (Cat. C/2, cl. 5, mq. 17) e n°1514 sub. 2 (Cat. C/6, cl. 8, mq. 20);
- e) terreni in Comune di Roma, adiacenti agli immobili di cui alla precedente lettera d) con sovrastante fabbricato rurale, di complessivi mq. 11.800 circa, foglio 199, nn. 14, 73, 1511 e 1513;

diritto di proprietà sui seguenti immobili:

- f) locale con retrobottega sito in Roma, viale Eritrea nn. 54/56 e via Sirte n.1, foglio 566, n. 187 sub 1, cat. c/1, cl. 6, mq. 47;
- g) locale sito in Roma, via sirte nn. 3/5 e locale sottostante, foglio 566 n. 158 sub 7, cat. c/1, cl. 4, mq. 26.
- h) appartamento sito in Roma, Loc. Via dei Fabbri Navali n. 19, int. 1 e 1/a, foglio 1086, n. 79 sub 2, Cat. A/3, cl.1, vani 4;
- i) appartamento sito in Roma, Loc. Ostia, Via dei Fabbri Navali n. 19, int. 2, foglio 1086, n. 79 sub 1, Cat. A/3, cl. 1, vani 4;
- j) terreni in Comune di Cascia (PG) di complessivi mq. 183.720: foglio 59 nn. 95, 107, 108, 110, 148, 202, 206, 257, 266, 279, 305 e 310; foglio 72 nn. 2, 19, 125, 142, 144, 175, 183 e 184; foglio 74 nn. 103, 104 e 125; foglio 76 nn. 3, 6, 18, 19, 61, 62, 90 e 91; foglio 78 n. 53; foglio 151 n. 26;

beni relitti da *Persona_3*:

- k) appartamento sito in Roma, via del Casale Giuliani n. 11, edificio B, int. 3, foglio 268 n. 62 sub. 30, Cat. A/3, cl. 2, vani 5;
- l) appartamento sito in Roma, via del Casale Giuliani n. 11, edificio B, int. 4,

foglio 268 n. 62 sub. 31, Cat. A/3, cl. 2, vani 5,5;

m) locale sito in Roma, Via Sirte n. 5/AB, foglio 566 n. 158 sub 63, Cat. C1, cl. 5, mq. 47;

n) locale sito in Roma, Via Sirte n. 7/B, foglio 566 n. 158 sub 66, Cat. C1, cl. 6, mq.21;

o) locale sito in Roma, Via Sirte n. 7/C, foglio 566 n. 158 sub 67, Cat. C1, cl. 6, mq. 23;

p) locale sito in Roma, Via Sirte n. 7/D, foglio 566 n. 158 sub 40, Cat. C/1, cl. 6, mq. 22;

q) locale sito in Roma, Via Lucrino n. 22/C e locale sottostante, foglio 567 n. 303, Cat. C/1, cl. 4, mq. 38;

r) locale sito in Roma, Via Lucrino n. 18, foglio 567 n. 304 sub. 1, Cat. C/2, cl. 9, mq. 18;

s) fabbricato sito in Roma, Via Giovanni Brancaleone n. 6, foglio 623 n. 164 sub.1, Cat. A/4, cl. 3, vani 2,5;

t) appartamento sito in Roma, foglio 356, n. 93 sub. 1, cat. A/7, cl. 2, vani 4,5;

u) appartamento sito in Roma, foglio 356, n. 93 sub. 2, cat. A/7, cl. 2, vani 5;

v) terreni in Comune di Roma, con sovrastanti fabbricati rurali, di complessivi mq. 8787: foglio 354 n. 100; foglio 356 nn. 192, 617, 619, 620 e 789;

w) terreni in Comune di Civitella Casanova (PE), con sovrastante fabbricato rurale, di complessivi mq. 4.386: foglio 9 nn. 72, 106, 113 e 114 sub. 2;

x) terreni siti in Comune di Mentana (RM) di complessivi mq. 30.225; foglio 7, nn° 525, 688, 657, 714, 716, 885, 886, 887, 888.

Si costituiva in giudizio Silvestro Marani quale erede di Persona_2, eccependo la nullità della citazione, la nullità dell'elezione di domicilio, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice sulla domanda di divisione degli immobili di Viale Eritrea 54-56, Via Sirte 3-5 per l'avvenuto acquisto per usucapione di essi e, subordinatamente, l'intervenuta prescrizione dei diritti riguardanti il conseguimento del valore locativo;

Chiedeva pertanto in via riconvenzionale di accertare l'acquisto per usucapione degli immobili di Viale Eritrea 54-56, Via Sirte 3-5 ; di accertare altresì che gli immobili intestati ad Persona_1 siti in Roma Via Sisto IV 113 e 117 erano stati oggetto di donazione indiretta ovvero di vendita simulata a favore di Persona_1 e conseguentemente disporre la collazione alla massa ereditaria degli immobili in quanto facenti parte dell'eredità di Persona_3 lo scioglimento della comunione dell'eredità di Persona_3 con l'attribuzione, a ciascun coerede, delle quote di competenza; l'accertamento della *mala gestio* del patrimonio di [...]

Per_3 da parte di Persona_1 con ordine di presentazione del conto della

gestione e con condanna al risarcimento del danno subito dalla comunione ereditaria. Si costituiva in giudizio *Controparte_1* quale erede di *Persona_3*, eccependo la nullità della citazione, la nullità dell'elezione di domicilio, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice sulla domanda di divisione degli immobili di Viale Eritrea 54-56, Via Sirte 3-5 per l'avvenuto acquisto per usucapione di essi da parte del padre Silvestro Marani; la propria carenza di legittimazione passiva sulla domanda di conseguimento dei frutti, avendo egli goduto dell'immobile in viale Eritrea 54/56 via Sirte n.1 dal 1° luglio 2004 in virtù di un contratto di locazione e di avere corrisposto i canoni mensili e, subordinatamente, l'intervenuta prescrizione dei diritti riguardanti il conseguimento del valore locativo dei cespiti.

Chiedeva in via riconvenzionale di accertare che gli immobili intestati ad *Per_1* [...] siti in Roma Via Sisto IV 113 e 117 erano stati oggetto di donazione indiretta ovvero di vendita simulata a favore di *Persona_1* e conseguentemente disporre la collazione alla massa ereditaria degli immobili, facenti parte dell'eredità di [...] *Per_3* lo scioglimento della comunione dell'eredità di *Persona_3* con l'attribuzione, a ciascun coerede, delle quote di competenza; l'accertamento della *mala gestio* del patrimonio di *Persona_3* da parte di *Persona_1* con ordine di presentazione del conto della gestione e con condanna al risarcimento del danno subito dalla comunione ereditaria;

chiedeva infine disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria di *Persona_3* [...] , attribuendo a ciascuno dei coeredi una porzione corrispondente alla quota.

CP_4 , regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.

All'udienza del 25 ottobre 2007, dichiarata la morte dell'attrice *Persona_1* il processo veniva interrotto; tempestivamente riassunto dalle convenute *CP_3* [...] e *CP_2* si costituivano in giudizio gli eredi di *Persona_1* *Persona_6* (accettante con beneficio di inventario), *Parte_2* *Parte_3* e *Parte_4* qualificandosi tali in forza di testamento olografo, facendo proprie tutte le eccezioni, deduzioni, richieste istruttorie e conclusioni formulate dalla loro dante causa, insistendo per l'accoglimento delle domande e per il rigetto di quelle formulate da Marani Silvestro e *CP_1* [...] .

Nel corso del giudizio *CP_2* e *Controparte_3* richiedevano il sequestro giudiziario dei canoni percepiti dai convenuti a fronte dell'arbitraria locazione, stipulata a proprio esclusivo favore, degli immobili di Viale Eritrea n. 54/56 , Via Sirte n.1, foglio 566, n. 158 sub 1, Cat. C/1, cl. 6, mq. 47; e Via Sirte n. 3/5, foglio 566 n. 158 sub 7, Cat. C/1, cl. 4, mq. 26.

Il Giudice istruttore dell'epoca, con ordinanza del 23 maggio 2006, ritenendo che per i canoni di locazione la controversia investisse la loro titolarità solo in via mediata e

quale riflesso della controversia sulla proprietà e sull'amministrazione dei beni ai quali i canoni vanno correlati, rigettava la domanda di sequestro giudiziario.

Il sequestro giudiziario, su istanza delle sorelle *CP_2*, veniva per contro autorizzato con ordinanza del 26.11.2008, con riferimento agli immobili oggetto della domanda di usucapione e con la nomina di Marani Silvestro a custode.

Il Giudice Istruttore ammetteva la querela di falso proposta da Marani Silvestro avverso il testamento olografo della sorella *Persona_1* sul presupposto che la questione della autenticità del testamento, coinvolgendo la misura dei diritti dei concorrenti sulla massa ed in parte la loro identificazione, fosse preliminare rispetto a quelle dibattute nel giudizio. Istruito il giudizio di falso mediante una consulenza tecnica d'ufficio, esso veniva deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1210/2015 che rigettava la domanda proposta da Marani Silvestro, e, accertata l'autenticità del testamento olografo di *Persona_1* pubblicato con verbale 28.09.2007 rep. 87043 dal Notaio *Persona_7* rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l'istruzione delle altre domande, demandando al giudizio definitivo il governo delle spese processuali.

Nelle more con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. si costituiva in giudizio [...] *CP_6* società di gestione crediti, che asseriva essere creditrice di Marani Silvestro nei cui confronti aveva promosso la procedura esecutiva n. 1611/2010 per il recupero del proprio credito mediante pignoramento delle quote indivise di alcuni beni immobili facenti parte dell'eredità di *Persona_2* chiedeva pertanto di accertare la proprietà delle quote indivise di Marani Silvestro sui beni derivanti dalla successione di *Persona_2*.

All'esito della rimessione della causa sul ruolo, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio – depositata dal c.t.u. Ing. *Per_8* in data 25 novembre 2015 – volta all'individuazione degli immobili oggetto delle domande di divisione ereditaria oltre che all'accertamento ed alla determinazione del valore dei compendi immobiliari, al tempo dell'apertura delle successioni di *Persona_2* (7.11.1989) e di *Persona_3* (17.08.2004) ed all'attualità.

Trasferito il precedente istruttore, il nuovo giudice designato, all'udienza del 18 aprile 2019, nelle more della definizione della querela di falso sul testamento sottoposta al vaglio della Corte di Appello di Roma, invitava le parti a formulare proposte transattive, al fine di pervenire alla divisione bonaria delle eredità in contesa. Le condivise soluzioni conciliative degli eredi di *Persona_1* e delle sorelle *CP_2*, che prevedevano l'unificazione della masse e la formazione di 4 quote ereditarie di uguale valore, con conguagli e la scelta ai convenuti [...]

CP_1 e Silvestro dei lotti da assegnare, falliva, a causa dell'opposizione di Marani Silvestro e del figlio *Controparte_1*.

Preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, sulla base della disposta consulenza, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 settembre 2019 con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.; con ordinanza del 20 aprile 2020 il Tribunale, constatata l'impossibilità di disporre lo scioglimento delle comunioni ereditarie sulla base delle evidenze processuali – in ragione di lacune assertive e probatorie concernenti la situazione urbanistica e catastale dei cespiti , nonché la dedotta pendenza di procedure esecutive sui beni immobili indivisi a carico di Marani Silvestro e *Controparte_1* , disponeva una perizia integrativa volta a verificare - tra l'altro- sulla base dei titoli edilizi, la regolarità urbanistica dei beni caduti in comunione, compresi quelli per i quali i convenuti avevano formulato domanda di usucapione, onde verificare la possibilità, in caso di constatata irregolarità di taluni dei cespiti immobiliari, di predisporre un progetto di divisione che includesse solo gli immobili regolari urbanisticamente; veniva richiesto altresì di computare il valore locativo degli immobili utilizzati in via esclusiva dai convenuti Marani Silvestro e *Controparte_1* , con decorrenza dalla notifica della domanda giudiziale (25.01.2005).

Designato un nuovo tecnico, in ragione dell'indisponibilità di quello precedentemente incaricato, depositata la perizia integrativa, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 21 ottobre 2021, che tuttavia non si celebrava a causa dell'istanza di ricusazione del giudice istruttore presentata in data 18 ottobre 2021 da Silvestro Marani. Sospeso il procedimento, dopo il provvedimento di rigetto della ricusazione in data 14 gennaio 2022, il processo veniva ritualmente riassunto da parte di *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* e *Pt_4*

[...] fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del giorno 11 agosto 2022 il Tribunale tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

Interveniva infine nel giudizio con comparsa del 25.05.2021 *Controparte_7* che assumeva di essere proprietaria dell'immobile in via Veientana n.101 e chiedeva di accertare che le altre parti del giudizio non vantassero alcun diritto sul cespite, da lei abitato dal 1958 e nella sua piena disponibilità da oltre venti anni.

Preliminarmente deve dichiararsi l'apertura delle successioni legittime di [...] *Per_2* e *Persona_3* , deceduti rispettivamente il 7.11.1989 ed il 17.08.2004.

La controversia, come premesso, ha ad oggetto lo scioglimento delle comunioni ereditarie derivanti dalle successioni legittime di *Persona_2* e di *Persona_3* [...], il cui patrimonio immobiliare relitto, al tempo dell'apertura delle rispettive successioni comprendeva i beni immobili descritti dalle consulenze espletate, ricostruito sulla base della relazione notarile ventennale prodotta dalle parti su

richiesta del giudice istruttore dell'epoca con ordinanza resa all'udienza del 9.04.2015, dovendosi constatare che le domande di scioglimento delle comunioni non erano supportate né dalla menzione o produzione dei titoli di acquisto dei numerosi cespiti in capo ai danti causa, né dalla menzione o produzione dei titoli edilizi, né dalla produzione delle visure catastali e, per i terreni, dei certificati di destinazione urbanistica.

Al fine di identificare i beni caduti nella successione di *Persona_2*, occorre preliminarmente pronunciare sulla domanda di usucapione dispiegata in via riconvenzionale da Marani Silvestro, che deve essere respinta.

A fondamento della domanda di usucapione Marani Silvestro ha enunciato che il padre *Per_2* in vita, sin dal 1962, gli aveva affidato l'amministrazione del patrimonio immobiliare, ed in ragione del compimento di tale attività *Per_2*

[...] lo aveva successivamente immesso nel possesso esclusivo degli immobili siti in via Sirte nn. 3 e 5 ed in viale Eritrea 54 e 56 a titolo di ricompensa per l'opera di amministrazione svolta. Sulla base dei fatti descritti, Marani fa decorrere il conseguimento del possesso utile ad usucapire dal 1965, che egli assume mai contestato dal padre *Per_2* fino alla morte occorsa nel 1989, nè successivamente dalla sorella *Per_1* e dalla madre *Persona_3*, tanto da potere ritenere la fattispecie acquisitiva perfezionata già quando era in vita il genitore, avendo Marani Silvestro posseduto in via esclusiva i cespiti per il periodo ultraventennale utile all'acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1159 c.c..

La prova dell'usucapione offerta, di natura documentale, non avvalora la ricostruzione; essa è costituita dai contratti di locazione riferiti alle due unità immobiliari (docc. n. 2, 2 bis comparsa di costituzione e risposta) stipulati da Marani Silvestro nella qualità di locatore e da atti di procedimenti civili ricollegati alle locazioni commerciali (procedimenti di sfratto; pignoramenti – doc 2 ter comparsa di costituzione), nonché dagli ulteriori documenti prodotti in sede di memoria ex art. 184 c.p.c. (docc. 8,9,10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24).

Rileva il tribunale che in difetto di ulteriori concordanti elementi di prova – constatandosi che non è stata articolata prova testimoniale in ordine alla situazione di fatto prospettata - i documenti prodotti non rispecchiano di per sé un'attività corrispondente all'esercizio del potere di fatto ad immagine della proprietà; né essi sono idonei a dimostrare l'acquisizione del possesso con il consenso del proprietario, come enunciato nella domanda e nelle memorie integrative.

Il contratto di locazione di immobile, che ha carattere obbligatorio, può essere legittimamente stipulato anche dal soggetto che abbia la disponibilità della cosa, pur non essendo proprietario del bene; in questo caso il rapporto di locazione spiega i suoi effetti tra i contraenti indipendentemente dall'esistenza o permanenza nel

locatore della proprietà della cosa locata; invero esso può essere stipulato anche da chi non è proprietario, essendo sufficiente che abbia la legittima disponibilità dell'immobile; correlativamente il locatore è legittimato all'esercizio delle iniziative derivanti dalla violazione degli obblighi posti a carico del conduttore, quali il pagamento dei canoni ed il rilascio degli immobili alla scadenza o per morosità.

La gestione degli immobili su incarico del padre, dallo stesso Marani Silvestro dedotta, giustifica le attività che egli ha provato di avere compiuto quando il padre era in vita; apertasi la successione, egli ha continuato a gestire gli immobili oggetto della domanda di usucapione, caduti in comunione ereditaria, con conseguente acquisizione del compossesso dei beni insieme agli altri coeredi.

Al riguardo si osserva che la circostanza che i cespiti fossero ritenuti dai coeredi come parte dell'eredità di *Persona_2* è avvalorata dalla dichiarazione di successione resa da *Persona_3* in data 2 maggio 1990, nella quale le unità in rilievo venivano incluse tra i beni caduti nella successione del marito.

Ritenuto che gli atti negoziali prodotti non esprimono un'attività riservata al possessore esclusivo dei cespiti e sono inidonei a provare che Marani Silvestro abbia esercitato un possesso ad immagine del diritto di proprietà, essendo tutti compatibili con l'amministrazione del patrimonio paterno, si rimarca che la parte non ha articolato alcuna richiesta di prova orale volta a suffragare di avere posseduto gli immobili quale *dominus* per il tempo necessario ad usucapirli. Precipuamente l'attore in riconvenzionale non ha offerto la prova dell'acquisizione del possesso mediante la sostituzione, al possesso del padre, del proprio.

La rivendicazione della proprietà per usucapione, è noto, mira a sovvertire la situazione di diritto risultante dai titoli; nel caso in esame il rivendicante ha assunto di avere conseguito il potere di fatto sulle cose dal proprietario e comune dante causa – con il consenso dell'avente diritto, con decorrenza dal 1965, senza offrire alcuna prova a sostegno dell'assunto, neppure provando di avere conseguito il possesso in epoca successiva; al riguardo si osserva che tra i contratti di locazione prodotti nei quali Marani Silvestro risulta locatore, il più risalente si colloca nel dicembre 1970; deriva che anche seguendo la ricostruzione della difesa di Marani Silvestro, alla luce delle evidenze in atti, il possesso potrebbe muovere al più dal dicembre 1970 ed il requisito temporale della fattispecie acquisitiva avrebbe potuto realizzarsi in epoca successiva al decesso del padre, occorso, come detto, nel 1989.

Affermato di avere amministrato il patrimonio paterno, Marani Silvestro non ha provato di avere conseguito dal padre il possesso dei beni quale compenso per il mandato svolto, né ha provato lo spossessamento del padre e l'acquisizione del possesso da parte sua.

L'attività negoziale posta in essere, come documentata, è compatibile con l'altrui

diritto e non soddisfa il requisito dell'univocità, mancando la prova, non offerta, della pienezza ed esclusività del possesso idoneo a determinare il compiersi del mutamento del titolo legittimante la gestione dei beni.

Deve aggiungersi che gli atti successivi alla morte del padre si giustificano in ragione dell'esercizio delle prerogative del comunista, che acquista il compossesso dei beni ereditari e ne può curare la gestione come condomino.

Come evidenziato, richiamando il noto insegnamento giurisprudenziale, (cfr Cassazione civile sez. II - 11/08/2005, n. 16841; Cass, sez.civ. II 12.04.2018 n.9100) il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo (*uti dominus*) e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di *interversio possessionis* alla stregua dell'art. 1164 c.c., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed *animo domini* della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui; viceversa, non sono sufficienti atti di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il migliore godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.

La situazione del coerede che abbia goduto separatamente di parte dei beni ereditari non integra un possesso esclusivo e non esclude pertanto la facoltà di chiedere la divisione - salvo il caso che si sia verificata l'usucapione (art. 714 c.c.). Ma ai fini dell'usucapione il coerede può acquistare il compendio ereditario per l'intero solo se provi di avere posseduto per il ventennio necessario ad usucapire, *animo domini*, in modo esclusivo ed incompatibile con il godimento comune. Ma in tale caso, non essendo stata provata l'acquisizione del possesso esclusivo in capo a Marani Silvestro, prima del decesso del padre, non sarebbe decorso il tempo per usucapire, essendo stata la domanda di divisione notificata il 25 gennaio 2005.

In definitiva se anche Marani volesse sostenere il mutamento del rapporto con le cose nel senso di averle possedute in via esclusiva dopo la morte del padre, con un mutamento del titolo, il possesso non sarebbe ininterrotto per il ventennio necessario ad usucapire, avendo i coeredi richiesto la condanna di Marani Silvestro all'indennità di occupazione dei beni, contestandone l'uso esclusivo in danno degli altri comunisti ed *a fortiori* il possesso esclusivo ed interrompendo il decorso del tempo utile per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva.

La domanda di usucapione dispiegata in via riconvenzionale va pertanto respinta, mancando la prova dell'acquisto del possesso ad immagine del diritto di proprietà in

capo al Marani.

Nell'ambito dei beni ereditari di *Persona_2*, pertanto, alla luce delle acquisizioni processuali, devono essere ricomprese anche le due unità immobiliari di via Sirte n. 3/5 ed il locale di via Eritrea n.54/56 angolo via Sirte n.1, identificati in atti.

Accertato che i beni descritti fanno parte dell'eredità di *Persona_2*, la domanda volta a conseguire l'indennità di occupazione esclusiva degli immobili descritti e ad ottenere i frutti maturati e maturandi dispiegata dalle attrici in prosecuzione e dalle convenute sorelle Latessa in via riconvenzionale merita accoglimento, con decorrenza dalla notifica della citazione, essendo incontestato che le due unità immobiliari sono state utilizzate da Marani Silvestro, che ha escluso gli altri comunisti dal godimento dei cespiti e ne ha percepito i canoni di locazione.

Occorre precisare che la domanda di indennità di occupazione riguarda soltanto due unità immobiliari: il negozio in Viale Eritrea N. 54/56 e angolo Via Sirte N. 1: zona C21; negozio in Via Sirte N. 3/5: zona C21, nulla avendo richiesto gli attori per altre unità immobiliari, che pertanto rimangono escluse dall'odierno accertamento.

Sul piano teorico, è noto che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.): allorchè per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.). Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro - quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti: frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (Cass. 20394 del 2013, in motiv.; Cass. n. 5156 del 2012; Cass. n. 7881 del 2011).

La domanda di indennità per l'uso esclusivo da parte di uno dei comunisti deve essere oggetto di una esplicita richiesta, nel caso di specie intervenuta con la notifica dell'atto di citazione del 25 gennaio 2005.

Provato il godimento esclusivo degli immobili descritti da parte di Marani Silvestro, deriva il diritto delle attrici e delle convenute Latessa, eredi pro-quota, a vedere corrisposti i frutti maturati e maturandi. Detta restituzione si pone quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro - quota del bene comune e si identifica con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato; i frutti civili possono essere, allora, individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. Il risarcimento a favore delle coeredi va pertanto commisurato al valore locativo degli immobili, attendibilmente calcolato dal consulente nei valori indicati ed aggiornato all'attualità, con decorrenza dalla notifica della domanda giudiziale (25. 01.2005) e nella misura corrispondente alle quote astratte di eredità a ciascuno dei gruppi di coeredi spettanti su tali beni.

Deve essere pertanto riconosciuto il controvalore dei frutti, in ragione della quota parte di ciascuno, maturati e maturandi dal giorno della notifica domanda giudiziale, sino allo scioglimento della comunione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Nella fattispecie concreta, il c.t.u., al cui elaborato integralmente si rinvia, ha attendibilmente determinato il valore locativo degli immobili utilizzati in via esclusiva dal convenuto Marani Silvestro, calcolato fino al 31.5.2021 e precisato il valore locativo mensile. Calcolato il valore locativo delle due unità immobiliari, pari ad euro 345.094,44 (Euro 222.980,69 + Euro 122.113,75), fino al 31 maggio 2021, le attrici nella qualità di eredi di *Persona_1* e le convenute *CP_2* e *Controparte_3* quali eredi di *Parte_1* hanno diritto a conseguire a titolo di indennità di occupazione la somma di euro 86.273,61 (euro 345.094,44/4), espunte le quote di Marani Silvestro e di *CP_4*, che è rimasto contumace; pertanto agli eredi di *Persona_1* spetta la somma di euro 86.273,61, e pari somma spetta alle eredi di *Parte_5*, a titolo di risarcimento per l'occupazione degli immobili provenienti dall'eredità paterna, con decorrenza dalla notifica della citazione fino al 31 maggio 2021; sulla somma così determinata spettano gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo. Per tutti i mesi successivi il convenuto Marani Silvestro dovrà corrispondere a ciascuna delle predette parti la quota di spettanza sulla somma mensile di euro 1.136,69 per l'immobile di via Eritrea 54 /56 pari ad euro 284,17 (1136,39 /4) ; la quota di spettanza sulla somma mensile di euro 622,50 per il negozio di via Sirte , pari ad euro 155,62 (622,50/4); Marani Silvestro pertanto dovrà corrispondere alle eredi di *Persona_1* la somma mensile di euro 439,79 (euro 284,17 + euro 155,62) ; la stessa somma dovrà corrispondere alle sorelle *CP_2*, eredi di *Parte_1* con gli interessi nella misura legale dalle singole scadenze al saldo.

Deve infine dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_1*,

nei cui confronti impropriamente è stata dispiegata domanda di condanna al risarcimento, perché gli immobili in esame fanno parte dell'eredità di [...] *Per_2*, alla quale è estraneo *Controparte_1*.

I convenuti *Controparte_1* e Silvestro Marani hanno chiesto di accertare che gli immobili siti in Roma Via Sisto IV 113 e 117 intestati ad *Persona_1* furono acquistati con denaro della madre *Persona_3*, e furono alternativamente oggetto di una donazione indiretta ovvero di una vendita simulata soggettivamente a favore di *Persona_1* ed all'esito, l'imputazione di quei beni per collazione alla massa ereditaria.

A suffragio della domanda hanno prodotto l'atto di vendita di un terreno in località via Paolo V in Roma in data 1°.10.1964 da parte di *Persona_3* a *CP_8* [...] e l'atto di acquisto da parte di *Persona_1* in data 26 giugno 1970 contro *Controparte_9* per il prezzo di lire 14..000.000 (docc. 4 e 4 bis).

La domanda va rigettata.

Preliminarmente deve affermarsi il difetto di legittimazione attiva di Marani Silvestro, essendo i beni riconducibili, secondo la stessa prospettazione, alla massa ereditaria della madre - nessun elemento dedotto o provato consentendo di ascriverli alla massa paterna - ed avendo Marani Silvestro rinunciato all'eredità materna.

Ed infatti le parti hanno affermato che l'unità immobiliare fu acquistata con denaro della madre, prospettando o l'ipotesi della donazione indiretta a favore di *Per_1* [...] o quella della simulazione soggettiva.

Neppure può dubitarsi che il Collegio dovrà delibare la domanda distinguendo le due masse ereditarie, quella del padre e della madre, che integrano due successioni distinte ed autonome, sicchè l'eventuale collazione della donazione investirebbe la singola successione ed il singolo patrimonio (materno).

Appare inoltre opportuno evidenziare, con riguardo alla domanda come proposta da *Controparte_1* erede della *Per_3* alle quale egli è legittimato, che diverse sarebbero le conseguenze ove si accertasse la simulazione soggettiva dell'atto, perché il bene dovrebbe considerarsi facente parte del patrimonio relitto della *Per_3* e concorrere alla formazione di esso, mentre nel caso di donazione indiretta l'accertamento inciderebbe sulle operazioni divisionali mediante il meccanismo della collazione a carico del donatario.

Con riguardo all'inquadramento delle fattispecie prospettate, rileva il tribunale che l'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l'effettiva disponibilità può realizzarsi con l'interposizione fittizia, rientrando nello schema del negozio simulato, realizzando la simulazione una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia.

L'attore in riconvenzionale ha prospettato la simulazione soggettiva, che presuppone un accordo trilaterale tra l'interponente, l'interposto ed il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta (cfr Cass. n. 17389 del 2011; Cass. n. 7537 del 2017; Cass. n. 7187 del 1997; Cass. n. 4911 del 1998). Deve inoltre evidenziarsi, ai fini della prova della simulazione, che *Controparte_1*, avendo agito nella qualità di erede di *Persona_3* e non quale legittimario leso, soggiace ai limiti probatori della simulazione fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., che tra le parti prevedono la prova documentale dell'accordo simulatorio, essendo fatto divieto di prova testimoniale.

Dedotta la simulazione al fine della riconduzione del bene al patrimonio della *Per_3* l'attore in riconvenzionale non ha offerto, mediante la produzione dell'accordo simulatorio trilaterale, la prova dell'interposizione fittizia.

Esclusa l'ammissibilità della prova per testi volta a provare la simulazione soggettiva del negozio di compravendita, va respinta la domanda volta a dichiarare la natura simulata dell'atto di compravendita degli immobili descritti.

La diversa fattispecie della donazione indiretta dell'immobile, asseritamente acquistato con denaro della donante postula la prova, non offerta dall'attore, che il denaro provenisse dal patrimonio dell'ascendente, che con l'acquisto realizzò la liberalità indiretta a favore della figlia *Persona_1*.

La liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo o una parte di esso da parte del donante deve essere provata tuttavia mediante atti che esprimano lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e laddove queste ultime non siano in grado di coprire per intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante" (da ultimo Cass. n. 10759 del 17 aprile 2019). Nel caso in esame la parte non ha provato che il denaro per l'acquisto dell'immobile fu versato dalla *Per_3* e che mediante il negozio ella realizzò una donazione indiretta a favore della figlia, non avendo apportato alcun contributo probatorio da cui inferire il versamento da parte della *de cuius* dell'intera somma di denaro ovvero di una parte di essa. La genericità della prova articolata, che contiene due capitoli volti a dimostrare che *Persona_1* non disponesse di mezzi propri al momento dell'acquisto, non consentirebbe di suffragare l'asserzione dell'attore in riconvenzionale.

Passando all'esame delle domande di divisione, rileva il Collegio che la carenza delle condizioni dell'azione preclude, sotto il profilo della possibilità giuridica, lo scioglimento delle comunioni.

Con riguardo ai beni immobili presenti nel patrimonio ereditario la consulenza tecnica d'ufficio, metodologicamente corretta ed immune da vizi logici, sulla base della documentazione acquisita e, in particolare, della relazione notarile sostitutiva della certificazione ipocatastale ventennale, ha proceduto alla identificazione e valutazione di essi (cfr relazione ing. *Persona_9*), distinguendo i beni relitti di *Persona_2* e quelli di *Persona_3*.

Le domande di scioglimento delle comunioni ereditarie dispiegate dalle parti non sono tuttavia procedibili, in ragione delle lacune assertive e probatorie riguardanti i titoli edilizi e la conformità catastale degli immobili, che costituiscono, nei termini individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, di seguito richiamata, condizioni dell'azione di divisione.

Con riguardo alla conformità catastale, rileva il Collegio che secondo il disposto del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il Notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

Ancorchè parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali, ritiene il Collegio che debba invece valutarsi la *ratio legis* che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicchè "l'esclusione" non appare condivisibile, almeno nella forma assoluta, per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare.

Deve quindi riaffermarsi il principio secondo il quale per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo (Cassazione civile sez. II - 28/08/2020, n. 18043).

La disposizione in esame è applicabile anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel *genus* degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore. Ed invero si ribadisce che alle parti sia “preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, siccome illecito” (cfr. in tal senso, sia pure con riferimento alla nullità prevista dall'art. 17 della legge 28.2.1985, n. 47, Cass., 17.1.2003, n. 630; Cassazione civile sez. II - 29/09/2020, n. 20526).

Con riguardo ai profili urbanistici, sul piano teorico la Suprema Corte (Cass. sezioni unite 7 ottobre 2019, n. 25021) ha puntualizzato che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, da ciò derivando che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr da ultimo Cass. Cassazione civile sez. II, 09/03/2023 n.7020).

Le parti istanti non hanno fornito alcuna allegazione o prova in ordine ai titoli edilizi ed alla regolarità urbanistica dei cespiti, né hanno reso la dichiarazione esplicativa dei titoli edilizi; hanno omesso di produrre la documentazione catastale aggiornata come le dichiarazioni della conformità catastale dell'immobile, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e, ora, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 (sentt. nn. 1199/97, 5902/02, 9647/06, 13225/08, 8489/16, 1505/18, 21721/19), e nel giudizio di divisione, condizione dell'azione.

Rilevate le descritte omissioni circa gli estremi delle concessioni edilizie e degli atti equipollenti nonché degli atti catastali, si rileva che l'indagine espletata dal

consulente ha evidenziato che molti dei beni oggetto delle due comunioni ereditarie non presentano i requisiti necessari per ritenere integrate le descritte condizioni dell'azione di divisione.

Con riguardo alla verifica peritale, rileva il Collegio che il consulente, in esecuzione dell'incarico conferito, nel contraddittorio con le parti, anche mediante ricerche legittimamente effettuate presso pubblici uffici, nel perimetro delle prerogative peritali come enucleate dalla Suprema Corte (cfr Cass. sez. unite n. 3086 del 1° febbraio 2022) ha accertato che tutti gli immobili risultano costruiti in epoca anteriore al 1967; per taluni degli immobili non ha potuto effettuare l'accesso a causa del rifiuto di consegna delle chiavi da parte dei detentori (cfr . negozi di viale Eritrea 54/56 angolo via Sirte , via Sirte n.3/5) ; per alcuni ha riscontrato difformità valutate minori, per altri , in mancanza di documentazione, non ha potuto verificare se i cambiamenti dello stato dei luoghi costituiscono difformità urbanistiche o mere irregolarità; in ogni caso, per gli immobili in cui non ha potuto accedere non ha potuto neppure riscontrare la conformità dei luoghi alle planimetrie depositate in catasto.

In definitiva il consulente, ravvisate difformità delle planimetrie rispetto a quelle depositate in catasto, ha riscontrato viepiù modifiche non accompagnate da titoli edilizi o da sanatorie. La potenziale eliminazione di difformità con le richieste di condono o con altri più semplici moduli autorizzatori a cura degli eredi impedisce tuttavia di disporre, allo stato, la divisione, proprio in ragione della descritta preclusione, non potendo le parti per via giudiziale conseguire un risultato non altrimenti conseguibile con un atto privato.

Rinviando alla descrizione peritale per ogni dettaglio, si osserva che il perito, che non ha potuto accedere al negozio in via Sirte n. 5 A e n. 5 B, facente parte dell'eredità Per_3 per non avere avuto la disponibilità delle chiavi, ha riferito che in catasto non risulta depositata alcuna planimetria ; per quello in via Sirte 7/C , 7/D , a causa del mancato accesso, non ha potuto verificare la conformità alla planimetria catastale; per il negozio in via Lucrino n.18 ha riferito che non risulta depositata la planimetria catastale; per il negozio di piazza Annibaliano n.22 ha riferito di non avere potuto accedere all'immobile e di non avere reperito i titoli edilizi, constatando che esso è stato costruito in epoca anteriore all'anno 1967.

Rilevata la regolarità dell' immobile sub 13 (appartamento in via del Casale Giuliani n.11 int. 3 ed B in Roma) , facente parte dell'eredità Per_3 che il c.t.u. ha potuto visionare, pari verifica non ha potuto effettuare per l'immobile sub 14 (appartamento in via del Casale Giuliani n.11 int. 4); ha richiamato la precedente perizia e riferito della regolarità dell'immobile in viale Fabbri Navali n.17, per il quale risulta anche

una planimetria depositata in catasto; per l'immobile in via dei Fabbri Navali n. 19 ha riscontrato due domande di condono del 1985 e dell'anno 2004, delle quali non è dato conoscere l'esito; così per l'appartamento di via Veientana n.101 il consulente ha verificato difformità rispetto alla planimetria catastale, successiva alla domanda di concessione in sanatoria rilasciata nel 2001 a seguito di domanda di condono presentata da un soggetto non intestatario dell'immobile, *Controparte_7* ; non ha potuto accedere al magazzino in via Veientana n.101, per il rifiuto degli occupanti, né ha potuto risalire alla documentazione relativa ai titoli edilizi .

Ritiene il tribunale che in ragione delle numerose anomalie riscontrate, che riguardano tanto i beni appartenuti a *Persona_2* che quelli provenienti dall'eredità di *Persona_3* , non appare possibile sciogliere parzialmente le comunioni, tenuto conto che nel caso in esame il difetto delle condizioni dell'azione riguarda non solo le dichiarazioni sui titoli edilizi ma anche quelle sulla conformità catastale dei cespiti.

E' vero che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la preclusione derivante dalle nullità descritte non investe la comunione nella sua integralità, in quanto permane la possibilità di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione per l'intero complesso degli altri beni, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri conviventi (Cass. sez. Unite 7 ottobre 2019 n.25021). Ma nel caso in esame nessuna delle parti ha esplicitato tale richiesta e chiesto al Tribunale di disporre la divisione parziale dei beni, dovendosi evidenziare viepiù che la difficoltà investe anche la sussistenza di masse distinte, che non possono essere unificate, in difetto del consenso prestato in forma scritta dai conviventi, tenuto conto altresì della diversa compagine soggettiva degli eredi, concorrendo *Controparte_1* per rappresentazione nell'eredità di *Persona_3* [...] ma non in quella di *Persona_2* .

Passando alle domande volte ad accertare la cattiva gestione dei beni ereditari provenienti da *Persona_3* da parte di *Persona_1* si rileva che l'attore in riconvenzionale non ha provato che la gestione dei beni fosse stata affidata in vita dalla madre alla sorella *Per_1* né la *mala gestio* , mentre le operazioni di rendimento del conto, qualora si provi che taluno degli eredi abbia avuto la gestione in tutto o in parte dei beni ereditari, potranno opportunamente svolgersi nell'ambito della divisione ereditaria alla quale le parti addiverranno; infatti in sede di divisione, sia di eredità che di comunione ordinaria, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i conviventi, onde soddisfare l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n. 366/1985), avendo

la resa dei conti lo scopo di rendere liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di amministrazione compiuti nell'interesse comune o di godimento separato dei beni.

Il quadro probatorio offerto non consente di identificare il mandato descritto, né la gestione e neppure la cattiva gestione dedotta. La domanda va pertanto rigettata.

Deve infine rigettarsi la domanda dispiegata mediante l'intervento proposto nel presente giudizio da *Controparte_7*, estranea al giudizio di divisione, non risultando che la stessa vantì diritti sui cespiti ereditari, né per acquisto derivativo, né a titolo originario.

Si dà atto che la creditrice interventrice ha abbandonato il giudizio, non comparendo alle successive udienze, né depositando scritti difensivi.

In merito al sequestro giudiziario concesso in corso di causa, in ragione della controversia sulla proprietà dei beni descritti, che Marani Silvestro assumeva avere usucapito, rigettata la domanda del Marani, considerato che la pronuncia sulla usucapione non è immediatamente esecutiva, deve ritenersi che la misura cautelare conservi efficacia sino al passaggio in giudicato della sentenza.

Ed infatti, l'art. 669 novies c.p.c. prevede l'inefficacia del provvedimento cautelare ove con la sentenza, anche non passata in giudicato, sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

Non è invece espressamente regolata l'ipotesi in cui, con la sentenza, vengano riconosciute come fondate le ragioni della parte a cautela della quale il provvedimento sia stato concesso.

Ed allora, ove la sentenza relativa sia provvisoriamente esecutiva, le dette ragioni sarebbero immediatamente attuabili mediante esecuzioni. In caso invece di sentenza dichiarativa o costitutiva, non immediatamente esecutiva, vi sarebbe un vuoto di tutela tra l'emissione della sentenza e il suo passaggio in giudicato. A ciò si aggiunga che neppure potrebbe essere disposta la restituzione dei beni proprio in ragione della non esecutività della sentenza.

Al riguardo non può quindi ritenersi applicabile il principio affermato dalla Cassazione con sentenza n. 14765/2008, relativa peraltro ad una fattispecie in cui il diritto a tutela del quale risultava emesso il sequestro era stato riconosciuto con pronuncia esecutiva.

Pertanto, deve ritenersi che, in caso di sentenza non immediatamente esecutiva, il sequestro conservi la propria efficacia sino al passaggio in giudicato, mentre devono regolarsi con la sentenza le spese della fase cautelare.

Devono inoltre porsi a carico dell'attore in riconvenzionale Marani Silvestro le spese della fase cautelare come liquidate in dispositivo, evidenziandosi che le questioni concernenti l' approvazione del conto della gestione e la resa dei conti della custodia sono estranee alla presente pronuncia; pertanto le spese di custodia dovranno essere liquidare con decreto all'esito della resa del conto.

Ai fini del governo delle spese processuali, tenuto conto da un lato dell'esito delle domande di divisione, da tutte le parti dispiegate ma dichiarate improcedibili, della soccombenza di Marani Silvestro sulla querela di falso incidentale e su tutte le ulteriori domande riconvenzionali, nonché della soccombenza sulla domanda di indennità di occupazione dispiegata dall'attrice principale e dalle convenute Latessa in riconvenzionale; tenuto conto della soccombenza di Marani Silvestro e [...]

Controparte_1 sulle domande di accertamento della donazione indiretta ovvero di simulazione dispiegate contro *Persona_1* della soccombenza di Marani Silvestro nel giudizio cautelare, della soccombenza delle *Parte_6* sulla prima inammissibile domanda di sequestro giudiziario dei canoni di locazione, deve disporsi la compensazione delle spese di giudizio per un terzo, mentre per la rimanente parte esse devono essere poste a carico di Marani Silvestro e [...]

Controparte_1 e liquidate , in ragione del valore della causa indeterminabile di complessità media per la querela di falso e del valore della causa per le altre domande (usucapione - indennità di occupazione- donazione indiretta - simulazione) in complessivi euro 32.000,00 a favore delle attrici eredi di *Persona_1* e delle convenute Latessa, eredi di *Parte_1* compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.

Alla pronuncia di rigetto della domanda dispiegata mediante l'intervento da *CP_7* [...] consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle altre parti, che liquida, tenuto conto della attività svolta, in complessivi euro 2.500,00 per ciascuna parte.

Devono essere compensate le spese nei confronti dell'intervenitrice creditrice, che ha abbandonato il giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:

Dichiara aperta la successione di *Persona_2* , deceduto il 7.11.1989;

Dichiara aperta la successione di *Persona_3* , deceduta il 17.08.2004;

Rigetta la domanda di usucapione dei seguenti beni immobili dispiegata da Marani Silvestro , come identificati in atti: negozio in Viale Eritrea N. 54/56 e angolo Via Sirte N. 1; negozio in Via Sirte N. 3/5 ed accerta che i beni immobili via Sirte nn. 3 e 5 ed in viale Eritrea 54 e 56 sono compresi nella successione di *Persona_2* ;

Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da *Controparte_1* e da Marani Silvestro volta a fare accertare che gli immobili in Roma Via Sisto IV 113 e 117 intestati ad *Persona_1* abbiano costituito oggetto di una donazione della madre *Persona_3* a favore della figlia *Persona_1* ovvero di una vendita simulata soggettivamente;

Dichiara improcedibili le domande di scioglimento delle comunioni ereditarie derivanti dalle successioni di *Persona_2* e di *Persona_3* dispiegate dalle parti;

Accoglie la domanda dispiegata da *Persona_1* e dalle attrici in prosecuzione eredi di *Persona_1* ed in via riconvenzionale da *CP_3* [...] e *CP_2* in qualità di eredi di *Parte_1* volta conseguire i frutti civili prodotti dagli immobili siti in via Sirte nn. 3 e 5 ed in viale Eritrea 54 e 56 descritti, e per l'effetto dichiara Marani Silvestro obbligato a corrispondere a ciascuno degli attori la somma di euro 86.273,61 per le causali espresse in motivazione, maturata dalla notifica della domanda, con interessi dalla notifica delle domanda al saldo ;
Condanna Marani Silvestro a corrispondere alle attrici la somma mensile di euro 439.79 mensili, dal 1° giugno 2021, con interessi nella misura legale dalle singole scadenze al saldo;

Rigetta la domanda dispiegata da *Controparte_7* con l'atto di intervento;
condanna *Controparte_7* al rifondere le spese processuali nei confronti di tutte le parti che liquida in complessivi euro 2.500,00 a favore di ciascuna di esse;
Compensa le spese nei confronti del terzo intervenore ^{Contr} *Controparte_5* [...] .

Compensa per un terzo le spese processuali;

Condanna Marani Silvestro e *Controparte_1* al rimborso in favore di [...] *Parte_1* in proprio e n.q. di procuratore di *Parte_4* , *Parte_2* e *Parte_3* in qualità di eredi testamentari di *Persona_1* nonché nei

confronti di *Controparte_3* e *CP_2* in qualità di eredi di *Parte_1* delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 32.000,00 (euro 16.000,00 per ciascuna parte) per compensi, oltre rimborso spese forfetarie e accessori di legge.

Roma, 11 aprile 2023

Il Presidente
dott. Luigi Argan

Il Giudice estensore
dott. ssa Maria Luparelli